

Exp.Nº: 236264

Fecha: 18/08/2026

INFORME JURÍDICO, JOAQUÍN ARMANDO AGUILERA CÁCERES.

REGIÓN DEL MAULE, 17 del 08 de 2026, Fiscal: Si.... No.X.

1.- Resultado del Análisis Jurídico: Sí es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.

2.- El solicitante es don JOAQUÍN ARMANDO AGUILERA CÁCERES, C.I. Nº 11.561.000-7.

3.- Según se ha comprobado con las diligencias e Informe Técnico, la solicitud de regularización se refiere a un inmueble Personal, Rural, ubicado en MERCADALES S/N, Comuna de Constitución, Provincia de Talca, Región del Maule, con una superficie aproximada de 12.809 mt2.

Se encuentra amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 466-333, con un Avalúo Fiscal Total de \$2.616.404.- y un Avalúo Fiscal Proporcional de \$1.523.342.-

- El Título de dominio que ampara el inmueble rola a Fojas 1.217, Nº 1.262 del año 2.009 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Constitución.

- El Título ampara en forma parcial, el inmueble objeto de regularización.

Luego, se trata de un inmueble de propiedad rural que no se encuentra en alguna de las situaciones descritas en los incisos 1º y 2º del artículo 8º del citado Decreto Ley, siendo en un principio procedente la regularización de la propiedad particular de acuerdo al procedimiento establecido en el Decreto Ley Nº 2695/79 y en su reglamento.

4.- De los Antecedentes de la Posesión invocada que constan en el expediente aparece que el solicitante posee el inmueble según se pasa a explicar:

a.- HERENCIA.-

- El solicitante funda su pretensión en la calidad de heredero de la sucesión de doña Blanca De Las Mercedes Cáceres Salazar, cuya Inscripción Especial de Herencia rola a fojas 1.217, Nº 1.262 del año 2.009 en el Conservador de Bienes Raíces de Constitución. La propiedad a regularizar cuenta con el Rol de Avalúo Fiscal 466-333.

- El solicitante funda su pretensión en la calidad de heredero de la sucesión de don Armando José Cáceres Cáceres en la Inscripción Especial de Herencia rola a fojas 1.091, Nº 1.350 del año 2.012 en el Conservador de Bienes Raíces de Constitución. La propiedad a regularizar cuenta con el Rol de Avalúo Fiscal 466-334 .

- Respecto de la presente solicitud se pretende regularizar 12.809 mt2, los cuales demuestran aparentemente ser parte del lote 4c, en base al plano acompañado. Existen más solicitudes respecto de la propiedad donde los solicitantes acuerdan voluntariamente su determinada cabida a regularizar.

b.- De acuerdo a las declaraciones acompañadas, el solicitante tiene la posesión material exclusiva y continua, sin violencia ni clandestinidad, por 15 años.

c.- La posesión la ejerce el solicitante por sí mismo.

d.- No existe en contra de el solicitante juicio pendiente en que se discuta el dominio o la posesión de la propiedad.

e.- El solicitante reúne, en principio, los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto Ley N° 2695/79.

5.- Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. N° 2695:

Conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión de la propiedad particular no se podrá obtener a través de procedimientos establecidos en otras leyes, lo cual resulta difícil u oneroso de realizar, por cuanto los mecanismos legales contemplados en la legislación general no satisfacen las necesidades del solicitante, siendo aplicable al caso en particular el procedimiento administrativo contenido en el D.L. 2695/79, de acuerdo a lo establecido específicamente en el Artículo 1º, 2º, 4º, 10º del citado Decreto Ley, y demás normas legales aplicables al caso en concreto.

Observaciones:

- Verificar deslindes y cabida, que no se lesionen derechos de terceros y verificar la posesión del inmueble por hechos positivos, determinando la época desde la cual se producen, lo cual será constatado en la etapa técnica correspondiente.

- Asimismo, se pide dejar constancia de la existencia o no de cercado y separación total de los predios colindantes, como también si el solicitante ha efectuado o no en el predio, actos positivos que prueben la posesión del suelo, de los que trata el artículo 4º inc.1º del D.L. N°2695/79, ello en relación con el artículo 925 del Código Civil.

Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley N° 2695/79 y en su reglamento, contenido en el Decreto Supremo N° 541, de 1996, y sus modificaciones, por lo que corresponde dar curso progresivo al procedimiento contemplado en la normativa citada.

KEVIN TOBAR UNDA POSTULANTE CAJ
METROPOLITANA, MARIO BREVIS MORALES
ABOGADO TUTOR UNIDAD DE
REGULARIZACIÓN.